



GENERALEXPERTISE FÜR JUGENDÄMTER, VERFAHRENSBEISTÄNDE UND GERICHTE

Datum: 30. Mai 2026

I. Einleitung

- **Ziel:** Orientierung für Jugendämter, Verfahrensbeistände und Gerichte bei Inobhutnahmen.
- **Grundlage:** Pflicht zur Verhältnismäßigkeit (§ 1666a BGB, § 42 SGB VIII) und Wahrung der Grundrechte (Art. 1, 2, 3, 6 GG; Art. 8 EMRK).
- Diskriminierung aufgrund kultureller Unterschiede ist strikt zu unterbinden – Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat, der zwingend an die unumstößliche Statik des Art. 20 Abs. 3 GG gebunden ist, und kein Raum für exekutive Willkür.

II. Psychologische Dimension

- **PTBS-Risiko:** Dauerhafte Herausnahmen führen zu Traumatisierungen.
- **Bindungssicherung:** Primäre Bezugspersonen sind Schutzfaktoren.
- **Langzeitfolgen:** Bildungsdefizite, soziale Isolation, Identitätsprobleme.
- **Vertrauensverlust:** Kinder und Eltern verlieren Vertrauen in staatliche Institutionen.

III. Juristische Grundlagen

- **Grundrechte:** Art. 1 GG (Menschenwürde), Art. 2 GG (Unversehrtheit), Art. 3 GG (Diskriminierungsverbot), Art. 6 GG (Recht auf Familie).
- **Amtshaftung:** Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB bei rechtswidrigem Handeln.
- **Kinderschutzrecht:** §§ 1666, 1666a BGB – Vorrang milderer Mittel.
- **Jugendhilferecht:** § 8a SGB VIII (Schutzauftrag), § 27 ff SGB VIII Hilfen zur Erziehung, § 36 SGB VIII (Hilfeplanung), § 42 SGB VIII (Inobhutnahme nur bei akuter Gefahr), § 37 SGB VIII (Rückführung als Ziel).
- **FamFG:** § 158 (Verfahrensbeistand), § 160 (Anhörung des Kindes), § 26 (Eigenständige gerichtliche Prüfung).
- **Die verfassungswidrige Unerlaubnis:** Stützt sich eine Behörde bei einem Grundrechtseingriff (Art. 6 GG) auf einfache Gesetze, maßt sie sich eine exekutive Befugnis an, die der Gesetzgeber ihr durch ein eventuell fehlendes Zitat (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) versagt hat. Der hoheitliche Akt entbehrt in diesem Fall der rechtlichen Grundlage.



IV. Leitentscheidungen EGMR & BVerfG

- **EGMR Kutzner gegen Deutschland:**
 - Kein Optimierungsgebot – „bessere Förderung“ rechtfertigt keine Herausnahme.
 - Lebensrisiko – Herkunft und elterliche Schwächen sind Teil des geschützten Schicksals.
 - Ultima Ratio – Fremdunterbringung nur bei akuter, erheblicher Gefahr.
- **BVerfG:** Übernimmt EGMR-Linie, betont Vorrang der Familie.
- **OLG Hamm 2 UF 227/12:** Kein Anspruch auf „Idealeltern“.

V. Kulturelle und familiäre Dimension

- **Kulturelle Sensibilität:** Erziehungsstile und Traditionen respektieren.
- **Eigenverantwortung der Familie:** Eltern sind primär verantwortlich für das Kindeswohl.
- **Diskriminierung verhindern:** Keine Benachteiligung aufgrund Herkunft oder Kultur.

VI. Folgen einer Inobhutnahme

- **PTBS-Symptome:** Flashbacks, Alpträume, Übererregung.
- **Bindungsabbrüche:** Verlust der Elternbindung, Misstrauen.
- **Angst & Panik:** Kontrollverlust, generalisierte Angststörung.
- **Soziale Isolation:** Herausnahme aus vertrautem Umfeld.
- **Schulische Defizite:** Konzentrationsstörungen, Bildungsbenachteiligung.
- **Vertrauensverlust Rechtsstaat:** Dauerhafte Herausnahme ohne akute Gefahr.
- **Amtshaftung:** Schadenersatzforderungen bei unverhältnismäßiger Dauer.

VII. Rückführung als Ziel

- **Rückführungsplan:** Klare Schritte zur Rückkehr des Kindes.
- **Hilfsangebote vorrangig:** Sozialpädagogische Familienhilfe, Beratung, Unterstützung.
- **Zeitnahe Rückführung:** Bindung und psychische Stabilität sichern.
- **Folgen dokumentieren:** Schäden durch Herausnahme schriftlich festhalten.

VIII. Rolle des Verfahrensbeistands

- **Neutralität:** Keine Nähe zum Jugendamt.
- **Kindgerechte Beteiligung:** Anhörung und ernsthafte Berücksichtigung der Sicht des Kindes (§ 160 FamFG).
- **Rechtswahrung:** Interessen des Kindes unabhängig vertreten.



Dipl. Psych. Hicran Taraz, M.A.

Ehrenamtlich tätig

Klinische Psychologie, Kognitive Psychologie, Sozialpsychologie, Familienpsychologie
und Forensische Psychologie

✉ hicran.taraz@outlook.de

📍 Dorfstraße 39, 25572 Sankt Margarethen



IX. Kernaussage

- Handeln zielorientiert, verhältnismäßig und diskriminierungsfrei.
- Inobhutnahme nur als Ultima Ratio und ausschließlich auf konkrete Nachweise.
- Rückführung ist das zentrale Ziel.
- Das Kindeswohl bedeutet nicht nur kurzfristigen Schutz, sondern auch die Vermeidung dauerhafter psychischer Schäden.
- Je länger ein Kind in Obhut bleibt, desto größer sind die psychischen Schäden und desto höher die rechtlichen Konsequenzen.
- Diskriminierung aufgrund kultureller Unterschiede ist strikt zu unterbinden – Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat, der zwingend an die unumstößliche Statik des Art. 20 Abs. 3 GG gebunden ist, und kein Raum für exekutive Willkür.

Fazit:

Damit liegt eine vollständig integrierte Generalexpertise vor, die psychologische, juristische und kulturelle Aspekte sowie die maßgebliche Rechtsprechung von EGMR, BVerfG und OLG Hamm vereint.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

(Pflegefachfrau, Klinische, Kognitive, Soziale Familien- und Forensische Psychologie)

*Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl.-Nr. 92547/138248/10645/28245*

Juristische Begleitung und verfassungsrechtliche Statik (Art. 20 Abs. 3 GG) beigestellt durch

Dipl.-Ing. (univ.) Alexander Emil Schröpfer (Algoraksha), Oberstleutnant d.R.

Verpflichteter Menschenrechtverteidiger, Tätig aus verfassungsrechtlicher Treuepflicht
(Art. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) & UN-Deklaration 53/144

eBO-ID: DE.Justiz.c143815a-c901-4ba2-b047-3a66a7b63321.1432